

요양급여 신속 승인(패스트트랙) 긴급 요청서

산재 접수번호	2060-2026-4028537 (2026. 09. 28. 접수)	처리지사 / 담당	서울관악지사 재활보상1부 (임지수 대리님 / ☎ 02-2109-2266)
재 해 자	변 귀 섭 (830714-1360114)	소속 사업장	유한공업고등학교 (전기와 기간제 교원)
신 청 상 병	상세불명의 우울에피소드(F32.9), 적응장애(F43.2), 급성 스트레스반응(F43.0), 공황장애(F41.0)		

1. 긴급 요청의 배경 : 사업장(학교)의 보복성 11월 5일 자 계약해지 통보서 발송

재해자는 2026년 8월 28일 제주 교육여행(수학여행) 총괄 안전 인솔 공무 수행 중 동료 기간제 교사(김형준)의 36명 목전 공개 폭언·모욕으로 급성 과호흡 및 사지 마비가 발현되어, 9월 4일부터 현재까지 인천힐병원 집중치료병동(폐쇄병동)에서 입원 치료 중입니다.

■ 사업장의 불법적인 보복성 계약해지 통보 사실 (증거 : 학교장 직인 통보서 및 교감 카톡 첨부) :
유한공업고등학교는 재해자가 사지 마비로 입원 중임에도 일방적으로 담임을 박탈한 데 이어, 재해자가 2026년 9월 28일 근로복지공단 산재 요양급여를 접수하고 서울시교육청에 정식 특정감사를 청구하자, 2026년 9월 29일 자로 『임용계약 해지 예정 통보서』를 발송(등기번호: 11440-0504-3990)하여 오는 2026년 11월 5일 자로 직권 계약해지(해고)하겠다고 공식 통보하였습니다.

2. 근로기준법 제23조 제2항에 따른 절대적 해고 금지 및 사업장의 자백

1) 근로기준법 제23조 제2항 강행규정 위반 (위반 시 5년 이하 징역) :
동 법조항은 “사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다”고 규정하고 있으며, 이는 강행규정으로서 위반 시 형사처벌 대상입니다.

2) 사업장 스스로 산재 승인 시 해고 무효임을 자인 (통보서 제7항 원문) :
학교 측 또한 산재 요양 승인 시 계약해지가 위법·무효가 됨을 알기에 통보서 제7항에 “아울러 선생님께서 근로복지공단에 최초요양급여신청(2026.9.28.) 승인사항에 따라 계약해지 부분이 달라질 수 있는 점도 함께 알려드립니다”라고 명시하였습니다. 즉, 공단의 산재 승인 여부가 재해자의 교직 신분을 결정짓는 절대적 기준임을 학교 스스로 인정하고 있습니다.

3. 요청 취지 : 11월 5일 해고 집행 전 '신속 요양 승인(패스트트랙)' 간곡한 호소

현재 재해자는 ① 외부 제3자(안전요원 강용준 총괄팀장, 버스 운전기사 2인)의 실명 목격자 진술서, ② 사건 당일 단톡방 공문 기록, ③ 10년 무병력 건보공단 건강검진내역서, ④ 주치의 4대 상병 3개월 진단서, ⑤ 임상심리검사(MMPI 완료 및 10/7 풀배터리 예정) 등 업무상 질병 인정 기준을 100% 충족하는 객관적 입증 자료를 완비하였습니다.

사업장이 2026년 11월 5일 자로 일방적 계약해지를 단행하여 재해자의 생계를 단절시키고 치료 기회를 박탈하기 전에, 근로복지공단 서울관악지사에서 본 건을 『사업장 2차 가해 및 해고 위기 집중 관리 사건』으로 지정하시어, 신속한 재해조사 및 업무상질병판정위원회 심의를 통해 조속히 요양급여 승인 결정을 내려주시기를 간곡히 탄원드립니다.

[첨부 증거] 1. 유한공업고등학교 임용계약 해지 예정 통보서(2026. 9. 29. 학교장 직인) 1부.
2. 남기호 교감 통보서 직접 전송 및 등기번호(11440-0504-3990) 안내 카카오톡 전문 1부.
2026년 10월 01일 신 청 인 (재해자 본인) : 변 귀 섭 (서명 또는 인)
근로복지공단 서울관악지사장 귀하